

1517842-79.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... formal entre os dois delitos de roubo, colhe-se a pena de um deles, majorada de uma sexta parte.

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do acusado em razão da prática de dois crimes de roubo duplamente majorados, em concurso formal de infrações, é medida que se impõe.

Confirmada, pois, a materialidade e autoria delitivas, passo à aplicação da pena com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1517842-79.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517842-79.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199805/2021 - 73º D.P. JACANA, 19217905 - 73º D.P. JACANA, 3885/21/336 - 73º D.P. JACANA, 2199805 - 73º D.P. JACANA

JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO MATHEUS MENDES DE SOUSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Alexandre Manhães Bastos

Vistos.

CAIO MATHEUS MENDES DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, porque, de acordo com a denúncia, no dia 24 de julho de 2021, por volta das 09h20, na Rua Ushikichi Kamiya, numeral ignorado, bairro Tremembé, nesta Capital, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 02 (dois) aparelhos de telefonia

celular, sendo um celular da marca Motorola, de cor azul e com bateria e um chip Nextel, avaliado em R\$1.399,00 (fls. 20), pertencente a Gabriel da Silva Santos, e um celular da marca Xiaomi, modelo MI8, de cor azul e com capa preta, pertencente a Thiago Felipe de Souza Silva.

De acordo com a denúncia, os ofendidos encontravam-se a bordo do veículo de Gabriel, sendo que, ao pararem o carro no local dos fatos, foram abordados pelo denunciado (condutor) e seu comparsa (garupa) em uma motocicleta preta, os quais anunciaram o roubo mediante o emprego de arma de fogo, um revólver niquelado/cromado, subtraindo os aparelhos celulares das vítimas, após o que se evadiram do local tomando rumo ignorado.

Consta que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela Rua Augusto Rodrigues, quando visualizaram uma motocicleta ocupada por dois indivíduos, que prontamente se evadiram ao perceber a presença policial. Os militares deram voz de parada, mas os indivíduos ignoraram e continuaram a fuga, iniciando-se breve acompanhamento, sendo que durante o trajeto, mais precisamente pela Rua Tereza Carreno, um dos indivíduos dispensou um telefone celular. Em continuidade à perseguição, na Rua dos Pinheiros, os indivíduos dispensaram mais três telefones celulares e um revólver, momento em que o passageiro/garupa desembarcou da motocicleta e se embrenhou numa viela em meio à comunidade, onde se evadiu e não foi mais localizado.

Conforme consta da inicial acusatória, o condutor da moto e ora denunciado seguiu para a Rua São Jorge e ingressou num lava-rápido da família, onde foi rendido e submetido a busca pessoal pelos policiais. Indagado sobre os objetos dispensados durante a fuga, disse que não eram de sua propriedade. Diante dos fatos, o denunciado foi autuado em flagrante e conduzido até a Delegacia. Formalmente interrogado, CAIO negou a propriedade da arma de fogo e dos celulares apreendidos, afirmando que fugiu da Polícia por medo de perder sua motocicleta, que seria oriunda de leilão.

Narra, ainda, a denúncia que, posteriormente, a vítima Gabriel conseguiu estabelecer contato telefônico com seu próprio celular subtraído, que foi atendido por policiais os quais lhe relataram o encontro do aparelho. As vítimas, então, compareceram à Delegacia e Gabriel reconheceu o indiciado como um dos roubadores, mais precisamente o que estava na condução da motocicleta, bem como a arma utilizada na prática do crime. Por sua vez, Thiago afirmou não ter condições de reconhecer os assaltantes. Ainda, Gabriel reconheceu seu aparelho celular, que lhe foi devidamente restituído. Já o telefone de Thiago não foi recuperado.

O acusado foi preso em flagrante delito e, por ocasião da análise judicial de regularidade formal, o flagrante foi homologado e convertido em preventiva (fls. 75-78).

A denúncia foi recebida às fls. 114-115, ocasião na qual foi indeferido pedido de revogação da prisão preventiva.

Regularmente citado, a defesa constituída pelo acusado apresentou resposta à acusação, às fls. 116-119.

O recebimento da denúncia foi mantido, à fls. 120-125.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as vítimas Gabriel da Silva Santos e Thiago Felipe de Souza Silva. Foram também ouvidos os Policiais Militares Thiago Torquato Santos e Max Gomes Pereira. Na sequência, o acusado foi interrogado. Encerrada a instrução processual, as partes se manifestaram em alegações finais. O Ministério Público, em audiência, postulou a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa, de seu lado, apresentou alegações finais por escrito, às fls. 223-228, e pediu a absolvição do acusado por falta de provas.

Vieram os autos, pois, à conclusão.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Da atenta análise do processado, verifica-se a procedência do pedido inicial, impondo-se a condenação do acusado em razão dos delitos de roubo descritos na

inicial acusatória, praticados em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, porquanto devidamente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes. A materialidade delitativa está bem comprovada nos autos, sobretudo diante do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1-2), do Boletim de Ocorrência (fls. 9-13), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 17-18), do Auto de Entrega (fls. 19), do laudo pericial sobre a arma de fogo (fls. 199-202), bem como pela prova oral colhida em juízo. A autoria, de seu lado, também está devidamente comprovada, a partir do acervo probatório reunido nos autos, sobretudo diante da prova oral colhida em Juízo, da forma de prisão do acusado, e da apreensão de parte dos bens subtraídos das vítimas em poder do agente.

Ao ser ouvido em Juízo, o ofendido Thiago Felipe de Souza Silva relatou, em síntese, que estava na companhia de Gabriel, em um carro, quando foram abordados pelos ofensores. Os assaltantes estavam em uma motocicleta, pararam ao lado do carro, do lado do motorista (o depoente estava na condução do carro) e apresentaram arma de fogo. Pegaram os celulares de ambos pela janela do motorista mesmo, do lado do depoente. O celular de Gabriel foi recuperado. Gabriel ligou para o próprio telefone e a polícia atendeu a ligação. Não reconheceu o ofensor, pois ficou de cabeça baixa e não viu ninguém. Sabe que Gabriel reconheceu o acusado na polícia. Também, a vítima Gabriel da Silva Santos narrou, em suma, que realizava entrega no local dos fatos, de carro, juntamente com a vítima Thiago, quando foi abordado por dois indivíduos, a bordo de uma motocicleta, ordenando-lhe que entregasse o telefone celular. Afirmou o ofendido que o assaltante que estava na garupa ostentava arma de fogo. Tanto o depoente como Thiago entregaram seus respectivos aparelhos telefônicos. Em seguida, os assaltantes se evadiram. Aproximadamente uma hora depois, passou a tentar ligar para seu próprio telefone e foi atendido por uma policial, que lhe informou que seu telefone havia sido recuperado. Em seu depoimento, o ofendido destacou que, na delegacia de polícia, reconheceu o acusado como sendo o assaltante que estava na garupa, portando a arma de fogo.

Foi ouvido o Policial Militar Max Gomes Pereira. Extraí-se de seu relato que, estavam em patrulhamento quando viram dois indivíduos em uma motocicleta na Rua Augusto Rodrigues. Assim que viram os policiais, eles se assustaram. Os policiais deram ordem de parada, mas eles não atenderam e empreenderam fuga. Passaram à perseguição, que durou algo entre dez e doze minutos. O acusado estava na condução do motociclo. O garupa passou a jogar telefones celulares fora. O depoente conseguiu recolher celulares. Em certo momento, também, eles jogaram a arma de fogo fora, que também foi recuperada pelo depoente. O garupa, durante a perseguição, saltou da motocicleta e conseguiu fugir. Prosseguiram em perseguição ao motociclo, até a casa dele. Conseguiram deter o acusado. Afirma que já havia detido irmãos do acusado anteriormente. O acusado não disse quem era seu parceiro, mas reconheceu o roubo, no momento da abordagem, confirmando que a arma era sua. Conseguiram falar com uma das vítimas (a vítima telefonou para o próprio celular), que reconheceu o acusado na delegacia de polícia. Foram apreendidos quatro celulares e um revólver. O revólver era cromado, meio oxidado. Um dos celulares pertencia a uma das vítimas. Foi colhido o relato da testemunha Policial Militar Thiago Torquato Santos, a afirmar que na ocasião dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina quando visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta. Foram realizar abordagem de rotina, mas eles não obedeceram a ordem de parada e empreenderam fuga. Saíram em perseguição e em determinado momento, eles começaram a jogar celulares fora, na via. Os policiais, em número de três, estavam em motocicletas e um deles foi parando e recolhendo os celulares. Mais adiante, jogaram fora, também, a arma de fogo, da mesma forma, recolhida por um dos policiais. Em certo momento, o garupa saltou da motocicleta e adentrou em uma viela. Continuaram em perseguição ao motociclo, até que ele ingressou em um lava-rápido, da família dele. Conseguiram fazer a detenção e conduziram-no ao distrito policial. A motocicleta não contava com nenhum registro de ilícito. Conseguiram pegar quatro ou cinco celulares e o revólver, uma arma de calibre 32. Uma das vítimas reconheceu o acusado no distrito policial como sendo um dos autores dos roubos. O acusado já era conhecido de outros fatos e já havia sido detido pela equipe.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado negou os fatos. Em breve suma, afirmou que a

motocicleta é de sua propriedade, mas que não contava com documentação, por ter adquirido o bem de terceira pessoa, que teria adquirido em leilão. Assinala que estava trabalhando no lava-rápido da família. Percebeu que estavam sem alguns insumos e saiu para comprar o que faltava com seu motociclo. O comércio estava fechado e, quando retornava para o lava-rápido, encontrou um conhecido, "Neguinho", e deu carona a ele. No trajeto, passaram pela Polícia Militar e, receoso de perder a moto, empreendeu fuga. Durante a fuga, "Neguinho" desceu da moto e o acusado seguiu até o lava-rápido, local em que parou e foi detido e preso.

A despeito da negativa de autoria do acusado, em juízo, é certo que a autoria está bem demonstrada nos autos, não subsistindo dúvidas de que foi o autor dos dois roubos da acusação inicial. Com acerto, as vítimas relataram a abordagem por motocicleta, com dois indivíduos, um deles, o acusado, portando arma de fogo. Um dos ofendidos reconheceu o acusado na delegacia de polícia. Ademais, a forma da prisão confirma a autoria. Os policiais partiram em perseguição e, no curso do trajeto, dispensaram arma de fogo e celulares, todos apreendidos, sendo que um dos aparelhos era de uma das vítimas. Acresce que o acusado foi detido na casa dele, ao final da perseguição, quando parou sua motocicleta já em casa.

Destaque-se que a negativa de autoria não se sustenta, não encontrando apoio em absolutamente nenhum elemento dos autos.

Evidencia-se, sem laivo de dúvidas ter efetivamente sido o agente das condutas descritas na denúncia.

Observo que é de todo rigor que seja dado crédito às versões apresentadas pelas vítimas, que procuraram narrar os fatos com detalhes, tratando-se de pessoas que não apresentam nada que indique qualquer interesse em incriminar gratuitamente o acusado.

Nesse passo, colha-se excerto de julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. - "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP - 16ª C. - AP 132.620-9/9 - Rel. Mesquita de Paula - j. 03.10.2002 - Rolo/flash 1530/186).

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor - "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP - 8º Gr.Cs. - Ver. 427.712/1 - Rel. Carlos Biasotti - j. 22.05.2003 - Rolo/flash 2004/218).

Na mesma medida, verifique-se o seguinte julgado:

Apelação. Réus condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes - Recurso da defesa - Pretendida absolvição pela fragilidade do conjunto probatório supostamente inapto a gerar a condenação. Condenação, todavia, que efetivamente se impunha face ao conjunto probatório contido nos autos, sobretudo prova testemunhal e encontro da "res" em poder dos agentes, plenamente indicativo da ocorrência material do fato e da autoria atribuída aos recorrentes, e da configuração da causa de aumento referida - Ônus da defesa quanto aos fatos desconstitutivos de que não se desincumbiu a contento. Recurso improvido". (Apelação criminal 8755233400.

Relator: Salles Abreu. 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 11/09/2007. Data de registro: 26/10/2007) - grifos nossos.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, vem decidindo o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7).

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (se há o concurso de duas ou mais pessoas).

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas de que o acusado agiu, em todos os delitos da denúncia, em conjunto e com unidade de desígnios com uma ou mais pessoas, não havendo nenhuma possibilidade de afastar a incidência da qualificadora em questão.

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo).

A majorante do emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal) também restou demonstrada nos autos. Com efeito, as vítimas afirmaram o uso da arma de fogo nas ações delitivas.

Acresce que, por ocasião da abordagem policial, antes de ser alcançado e detido pelos Policiais Militares, durante a perseguição se desfez, jogando ao chão, a arma de fogo que foi regularmente apreendida, a qual estava, inclusive, municiada.

A arma de fogo foi periciada e confirmada sua aptidão para efetuar disparos.

Do concurso formal de infrações, nos termos do artigo 70 do Código Penal.

Os delitos empreendidos contra as vítimas foram praticados por meio de uma única conduta. Ambos os ofendidos estavam juntos quando foram abordados e ameaçados, tendo sido alcançado os patrimônios dos dois. Incide, aqui, a regra do concurso formal de delitos, nos termos do artigo 70, do Código Penal, a importar na aplicação da pena de um deles, acrescida de 1/6 até a metade.

Na espécie, atento ao concurso formal entre os dois delitos de roubo, colhe-se a pena de um deles, majorada de uma sexta parte.

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do acusado em razão da prática de dois crimes de roubo duplamente majorados, em concurso formal de infrações, é medida que se impõe.

Confirmada, pois, a materialidade e autoria delitivas, passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Da análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, observada a incidência de duas majorantes, tenho por certo que a do concurso de agentes deve ser aplicada como circunstância negativa nesta primeira fase de aplicação da pena. Com acerto, a prática delitiva com o auxílio de um ou mais agentes determina maior reprovabilidade da conduta, quer pelo maior óbice a que a vítima escape à ação delinquente, sob a ótica do ofendido, e pela maior facilitação do êxito na empreitada criminosa, quer pelo aspecto emocional da vítima, muito mais afetada pela ameaça empreendida por mais de um agente.

Fixo a pena-base de cada um dos sete crimes de roubo 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se que o acusado, ao tempo dos fatos, já registrava condenação antecedente, transitada em julgado, o que se afirma diante da folha de antecedentes criminais e da certidão do distribuidor criminal, de fls. 44-46 e 42-43, respectivamente. A reincidência agrava a pena, motivo pelo qual fica majorada em uma sexta parte, a alcançar 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em terceira fase, aumento a pena de cada um dos crimes de roubo em 2/3 (dois terços) em razão da majorante do emprego de arma de fogo, perfazendo um total de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Diante do montante da pena final, observada a reincidência específica, o acusado iniciará o cumprimento de sua pena no regime fechado, na forma do artigo 33, § 2º e § 3º, do Código Penal, anotando-se que o tempo durante o qual o acusado permanece cautelarmente preso não é suficiente a autorizar qualquer alteração no regime inicial de cumprimento da pena.

Ainda, diante do montante da pena, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos bem como sua suspensão condicional.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado CAIO MATHEUS MENDES DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, bem como no artigo 157, § 2º, inciso II e §

2º-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que os réus tenham condição financeira favorecida.

Considerando que o acusado vem respondendo aos termos do processo cautelarmente preso, não se vislumbrando nenhum fator que determine qualquer alteração de entendimento acerca desta necessidade, atento à gravidade intensa da conduta, que praticou roubo tendo em mãos arma de fogo, a revelar periculosidade excessiva, mantenho sua prisão provisória.

Recomende-se o acusado no estabelecimento prisional em que se encontra.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 condeno o acusado a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se o nome dos sentenciados no "Rol dos Culpados" e expeçam-se guias de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020 e 05/2022, certificado o trânsito em julgado da sentença, expeça-se certidão e abra-se vista dos autos ao Ministério Público para fins de execução da multa.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA